

**DENUNCIA ANTE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE MADRID
A LA ATENCIÓN DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO**

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO EN LA ACTUALIZACIÓN SALARIAL Y ULTRA ACTIVIDAD (Art. 3, 4, 42)

DENUNCIANTE: D. Carlos Alberto Correa, en calidad de Presidente de la Sección Sindical de UGT en Glovoapp Spain Platform, S.L.U., con domicilio a efectos de notificaciones en Av. de América 25, FeSMC, Dirección Sectorial de Carreteras, Urbanos y Logística. 28002 Madrid o por correo electrónico ugt.glovomadrid@gmail.com

DENUNCIADO: GLOVOAPP SPAIN PLATFORM, S.L.U. (C.I.F. B67282871), con centro de trabajo en Madrid.

CENTROS DE TRABAJO: la empresa considera como centro de trabajo la totalidad de cada comunidad autónoma, en este caso Madrid. Debido a la naturaleza itinerante de la actividad, los trabajadores no contamos con un centro de trabajo real físico donde iniciar o finalizar la jornada, se listan las tres direcciones conocidas en Madrid desde las cuales la empresa dirige la operativa.

- CL. Esquilache 7, Bajo. 28003 Madrid | Oficina de atención al trabajador
- CL. Sierra Toledana 47, Local. 28038 Madrid | Operaciones y atención al trabajador
- CL. Orense 4, Pisos 1 y 2. 28020 Madrid | Sede principal, RRHH y Operaciones

A pesar de la comunicación formal de la empresa de fecha 16 de enero de 2026 (Anexo 1), se denuncia que dicho inmueble constituye un **centro de trabajo meramente instrumental y de carácter simbólico**. Se trata de un local de dimensiones extremadamente reducidas que carece de la infraestructura necesaria para gestionar una plantilla de casi 3.000 trabajadores.

La presencia de la empresa en esta sede se limita a la atención presencial de tres o cuatro gestores de flota (*fleet managers*), cuyas funciones son puramente auxiliares y de resolución de incidencias básicas. Se constata la **ausencia total de departamentos decisivos**, tales como Operaciones, Administración o Recursos Humanos, los cuales operan de forma opaca y deslocalizada. Esta configuración supone un obstáculo real para la labor de representación sindical, al no existir interlocutores con capacidad de decisión en la sede oficialmente designada, lo que redundará en la indefensión de los trabajadores ante reclamaciones de carácter administrativo o laboral.

CONVENIO DE APLICACIÓN: la empresa aplica el Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Mensajera de fecha 12/12/2006 publicado en el BOE-A-2006-21778 (Código de Convenio N.º 9903425). Última actualización: 12/02/2007 publicado en el BOE-A-2007-4036 (Anexo 2, p.2).

HECHOS

PRIMERO. Dimensión del conflicto y trabajadores afectados.

Los incumplimientos denunciados tienen un carácter colectivo y sistémico. Según el censo oficial validado en el Laudo Arbitral 10/2026/19 de fecha 11 de febrero de 2026 (Anexo 3), la plantilla afectada en la Comunidad de Madrid asciende a 2.879 trabajadores. Esta cifra debe ser tomada en cuenta a efectos de la graduación de las sanciones.

Consideraciones legales:

Estatuto de los Trabajadores

Artículo 4.2.f): Reconoce el derecho de los trabajadores al ejercicio individual de las acciones derivadas de su contrato, pero también el derecho a la protección de sus intereses colectivos a través de sus representantes.

Artículo 64.7.a): Obliga a la empresa a informar y consultar al Comité de Empresa (o delegados de personal) sobre todas las decisiones que puedan provocar cambios relevantes en la organización del trabajo o en los contratos, lo cual fundamenta la naturaleza colectiva del conflicto ante incumplimientos que afectan a toda la plantilla de la Comunidad de Madrid.

Ley Orgánica de Libertad Sindical

Artículo 8.2.a): Establece el derecho de las secciones sindicales a la negociación colectiva y a la participación en los sistemas de solución de conflictos que afecten a la totalidad de los trabajadores a los que representan.

Artículo 13: Determina que cualquier trabajador o sindicato que considere vulnerados sus derechos puede recabar la tutela ante la jurisdicción competente, reforzando que el volumen de afectados convierte la falta en un ataque al interés general de la plantilla.

SEGUNDO. Vulneración del derecho fundamental a la información y obstrucción a la acción sindical.

La Sección Sindical de UGT ha agotado la vía de la interlocución directa sin éxito. Tras las reuniones de los días 10 y 17 de abril de 2026 (Anexo 4), donde se solicitó verbalmente información crítica, esta representación remitió un requerimiento formal por escrito con fecha 24 de abril de 2026 (Comunicado SSG-1-0009) (Anexo 5).

En dicho documento, se solicitó de manera detallada:

- Balances, cuentas de resultados y memorias de 2025 y 2026.
- Estadísticas de absentismo, siniestralidad y mecanismos de prevención.
- Copia básica de contratos, cuadrantes, horarios y el registro diario de jornada de toda la plantilla.
- El desglose detallado del cálculo del RUO y de las horas no conectadas.

La empresa ha incumplido el plazo de quince días otorgado para la entrega de esta documentación. Esta actitud no solo infringe la legalidad ordinaria, sino que constituye una vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical al privar a esta Sección Sindical de los instrumentos necesarios para ejercer su labor de vigilancia y tutela.

Consideraciones legales:

Constitución Española

Artículo 28.1: Garante del derecho a la libertad sindical, que incluye el derecho a que el sindicato pueda realizar las funciones que constitucionalmente le corresponden.

Estatuto de los Trabajadores

Artículo 34.9: Obliga a la empresa a garantizar el registro diario de jornada y a poner dichos registros a disposición de los representantes legales de los trabajadores.

Artículo 64.2.a): Establece el derecho a recibir información, al menos trimestralmente, sobre la evolución general del sector económico al que pertenece la empresa y sobre la situación económica de la misma.

Artículo 64.4.c): Obliga a informar sobre las estadísticas sobre el índice de absentismo y sus causas, la accidentabilidad y las enfermedades profesionales.

Artículo 64.7.a): Determina que el comité (o sección sindical en sus funciones) tiene derecho a conocer los modelos de contrato de trabajo escrito que se utilicen, así como los documentos relativos a la terminación de la relación laboral.

Ley Orgánica de Libertad Sindical

Artículo 10.3.1º: Los delegados sindicales tienen derecho a tener acceso a la misma información y documentación que la empresa ponga a disposición del comité de empresa, estando obligados a guardar sigilo profesional.

Artículo 10.3.2º: Tienen derecho a ser oídos por la empresa previamente a la adopción de medidas de orden colectivo que afecten a los trabajadores, lo cual es imposible de ejercer sin la información previa solicitada.

Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social

Artículo 7.7: Define como infracción grave la transgresión de los derechos de información, audiencia y consulta de los representantes de los trabajadores y de los delegados sindicales.

Artículo 8.12: Tipifica como infracción muy grave las decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones o que supongan un obstáculo al ejercicio de las libertades sindicales, como es la negativa injustificada a la entrega de documentación necesaria para la acción sindical.

TERCERO. Incumplimiento en la actualización salarial y ultraactividad (Art. 3, 4 y 42).

El convenio no ha sido actualizado en dos décadas, no se acopla a la realidad del sector y mucho menos al costo de vida actual. Su última actualización ocurrió el 26/02/2007, publicado en el BOE-A-2007-4036 donde se actualizan las tablas salariales y las tablas del RUO (Art. 30), aun así la empresa hace caso omiso de esta última, aplicando el convenio base de 2006.

La empresa persiste en aplicar las tablas de retribución del 2006, ignorando la actualización obligatoria publicada en el BOE-A-2007-4036. Esta conducta supone una vulneración del derecho a la percepción del salario pactado y una apropiación indebida de las diferencias retributivas devengadas desde la actualización de 2007 (Anexo 2, p. 4, Anexo 6)

Consideraciones legales:

Estatuto de los Trabajadores

Artículo 4.2.f): Establece como derecho básico del trabajador la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida.

Artículo 29.1: Dicta que la liquidación y el pago del salario se harán puntual y documentalmente en la fecha y lugar convenidos o conforme a los usos y costumbres. El incumplimiento de las tablas de 2007 vulnera este principio de pago de la cuantía "legalmente establecida" por el convenio vigente.

Artículo 82.3: Determina que los convenios colectivos obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante todo el tiempo de su vigencia. La empresa no puede decidir unilateralmente aplicar una tabla anterior (2006) si existe una posterior (2007) debidamente publicada.

Artículo 86.3: Sobre la ultraactividad, establece que, denunciado un convenio y en tanto no se logre un acuerdo, se mantendrá la vigencia de su contenido normativo. Esto obliga a mantener las últimas tablas actualizadas y no retroceder a versiones anteriores.

Ley Orgánica de Libertad Sindical

Artículo 2.2.d): Reconoce el derecho de los sindicatos al ejercicio de la actividad sindical, que incluye la negociación colectiva y la vigilancia del cumplimiento de las normas vigentes. El desprecio de la empresa a las tablas salariales publicadas en el BOE es un ataque directo a la eficacia de la negociación colectiva representada por el sindicato.

Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social

Artículo 7.10: Tipifica como infracción grave el establecimiento de condiciones de trabajo inferiores a las establecidas legalmente o por convenio colectivo. Aplicar las tablas de 2006 en lugar de las de 2007 entra directamente en este supuesto.

Artículo 8.1: Define como infracción muy grave el impago y los retrasos reiterados en el pago del salario debido. Al no pagar la diferencia entre las tablas de 2006 y 2007, se está produciendo un impago parcial sistemático de la deuda salarial.

SOLICITUD

Que se tenga por presentada esta denuncia, se proceda a la apertura de un expediente inspector y se realicen las visitas y comprobaciones necesarias en los centros de trabajo y en los registros digitales de la plataforma de cada trabajador para constatar los incumplimientos descritos, procediendo en su caso a la extensión del acta de infracción correspondiente.

En Madrid, a 31 de agosto de 2026.

Carlos Alberto Correa Chiarolla

Trabajador

Delegado de Personal

Delegado del Comité de Seguridad y Salud

Glovoapp Spain Platform | Madrid